

1500407-89.2018.8.26.0360

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... a intenção de apurar denúncias de Tráfico de Drogas pelo bairro. Enquanto diligenciavam os policiais foram solicitados para abordar um indivíduo que acabara de adquirir entorpecente pelo bar na Av. Profa. Maria Leite Cunha Pereira cruzamento com a rua Luciano Marquesi. A Equipe diligenciou momento em que deparou-se com um indivíduo que trajava camisa cinza e bermuda. Abordado e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

2ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa-SP - cep 13732-620

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500407-89.2018.8.26.0360 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500407-89.2018.8.26.0360

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3077610/2018 - DEL.POL.MOCOCA,

1280594 - DEL.POL.MOCOCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face do réu TIAGO DA SILVA, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de agosto de 2018, por volta de 15h00, na Rua Manoel Carlos Siqueira, 100, nesta cidade e comarca de Mococa, o acusado, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas porções de "crack", com peso total aproximado de 0,3g, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, conforme laudo químico-toxicológico de fls. 26/28. A denúncia foi oferecida no dia 01 de fevereiro de 2019 (fls.59/62) e recebida no dia 19 de junho de 2019 (fls.124).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls.232/233).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e decretada a revelia do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado.

Por sua vez, a defesa do réu pugna pela absolvição,

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva e autoria, que recaem sobre as pessoas dos acusados, pelo boletim de ocorrência (fls.01/03), pelo auto de exibição e apreensão (fl.05), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl.06), pelos laudos periciais (fls.26/28), pelo relatório final (fls.150) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

Os Policiais civis, Welther e Renato, ouvidos como testemunhas, em boletim de ocorrência afirmaram que estavam apoiando a equipe dos policiais Robson e Marcos que diligenciavam pelo bairro Mocoquinha com a intenção de apurar denúncias de Tráfico de Drogas pelo bairro. Enquanto diligenciavam os policiais foram solicitados para abordar um indivíduo que acabara de adquirir entorpecente pelo bar na Av. Profa. Maria Leite Cunha Pereira cruzamento com a rua Luciano Marquesi. A Equipe diligenciou momento em que deparou-se com um indivíduo que trajava camisa cinza e bermuda. Abordado e submetido a busca pessoal, soube-se que tratava-se da pessoa de TIAGO DA SILVA o qual trazia em um dos bolsos de sua blusa duas unidades de uma substância sólida assemelhada a droga conhecida por crack. Questionado, Tiago informou que havia acabado de adquirir a substância de um indivíduo em um bar próximo. Que a substância destinava-se a consumo próprio. Diante do apurado o Autor fora colocado sob custódia e encaminhado a esta unidade policial para o registro do ocorrido onde a Autoridade Signatária, ao tomar conhecimento dos fatos, determinou a elaboração do registro de ocorrência por infração do Art. 28 da lei 11.343/06 (Porte de Droga).

Em juízo lembram que abordaram o acusado e apreenderam com ele uma porção de droga, sendo informado que se tratava de entorpecente para o uso. O réu não era pessoa conhecida dos meios policiais.

O acusado confessa os fatos em solo policial. Em juízo foi decretada a sua revelia. Pois bem.

Ante o quadro, a autoria do delito em comento por parte do acusado restou cabalmente comprovada. Sua versão e as demais provas nos autos produzidas são suficientes para reconhecer a prática do delito descrito na denúncia. Ademais, com relação ao destino que seria dado à droga apreendida, não há nenhum dado seguro que permita concluir que seria a venda.

Assim, conclui-se que a materialidade e autoria do tipo penal descrito no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006 estão devidamente comprovadas, havendo provas robustas e suficientes para um Juízo de condenação.

Passo a dosar a pena pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O réu é primário e as circunstâncias que envolveram a detenção com os entorpecentes, a necessidade de uma medida que seja adequada para prevenir condutas análogas, motivo pelo qual o mais adequado é a advertência, nos termos do artigo 28, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR o TIAGO DA SILVA qualificado nos autos, à medida de ADVERTÊNCIA, como incurso nas sanções do artigo 28, da Lei Federal nº 11.343/06.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

P.I.C. (registro dispensado conforme provimento da CGJ nº 27/2016).

Mococa, 13 de setembro de 2022.

GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA